

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4882/2536

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
นาง อา รีย์ ลาย ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9

การที่โจทก์ตกลงรับชำระหนี้จาก ก. และ ส. ลูกหนี้ร่วมกับจำเลยจำนวน 900,000 บาท แล้วยอมถอนการยึดทรัพย์ให้ ก. และ ส. และตกลงไม่เรียกร้องให้คนทั้งสองชำระหนี้อีกต่อไปนั้น ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งจำเลยให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม จะถือเป็นเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยล้มละลายหาได้ไม่ จำเลยมีรายได้น้อยและไม่อยู่ในฐานะที่อาจชำระหนี้โจทก์ได้แต่การที่จำเลยเป็นพนักงานธนาคารมีเงินเดือนมีโบนัสและสามารถส่งเสียบุตรให้เรียนหนังสือได้ทุกเดือน ต้องถือว่าจำเลยเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์ก็เนื่องมาจากเข้าค้ำประกันหนี้เกี่ยวกับการค้าของสามีไม่ใช่เพราะประพฤดิชั่วหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เกินฐานะและไม่ปรากฏว่าจำเลยมีเจ้าหนี้รายอื่นอีก หากพิพากษาให้ให้จำเลยล้มละลาย จำเลยก็จะถูกให้ออกจากงาน หักอำนาจในการจัดการทรัพย์สิน และไม่สามารถส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาต่อไปทรัพย์สินของจำเลยก็จะยังคงไม่มีพอที่จะรวบรวมมาชำระหนี้โจทก์ ครอบครัวของจำเลยจะตกอยู่ในสภาพแพแตกและหมดที่พึ่ง ไม่บังเกิดผลดีแก่ทั้งโจทก์และสังคมส่วนรวมโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้วประมาณร้อยละ 78 ของจำนวนหนี้ทั้งหมดต่อไปหากจำเลยมีหน้าที่การงานดีขึ้น มีภาระทางครอบครัวน้อยลงและไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย โจทก์ก็ยังมีโอกาสบังคับคดีในหนี้ที่เหลือจากจำเลยได้ไม่มากนัก

น้อยซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่โจทก์ยิ่งกว่าการที่จะให้จำเลยตกเป็นบุคคลล้มละลาย กรณีเป็นเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยล้มละลาย

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีรายได้แน่นอน หันที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้ร่วมกับบุคคลอื่นหลายคนโจทก์สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ร่วมคนอื่นได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่ากรณีมีเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยล้มละลายหรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีแพ่งของศาลชั้นต้นฟังได้เป็นยุติแล้วว่า โจทก์ได้นำยืมที่ดินของนายโกศล และนางสุตา ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยไว้แล้ว การที่โจทก์ตกลงรับชำระหนี้จากคนทั้งสองจำนวน 900,000 บาท แล้วยอมถอนการยึดทรัพย์และตกลงไม่เรียกร้องให้คนทั้งสองชำระหนี้อีกต่อไปนั้น ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งจำเลยไม่ให้ได้รับความเป็นธรรมแต่อย่างใด จะถือเป็นเหตุที่ไม่สมควรให้จำเลยล้มละลายหาได้ไม่ แม้จำเลยจะมีรายได้เล็กน้อยและไม่อยู่ในฐานะที่อาจชำระหนี้โจทก์ได้ แต่การที่จำเลยเป็นพนักงาน

ธนาคารมีเงินเดือน มีโบนัสและสามารถส่งเสียบุตรให้เรียนหนังสือได้ทุกเดือนนั้น
ต้องถือว่าจำเลยเป็นผู้มีฐานะทางการทำงานมั่นคงจนเป็นหลักฐานของครอบครัวได้
ส่วนการเป็นหนี้โจทก์นั้นเนื่องจากจำเลยเข้าค้ำประกันหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการค้าของ
สามีไม่ใช่เพราะจำเลยประพฤติชั่วหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินฐานะ ทั้งไม่ปรากฏว่า
จำเลยมีเจ้าหนีรายอื่นนอกจากโจทก์ดังนี้ หากมีการพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย
จำเลยก็จะถูกให้ออกจากงาน หมดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง และไม่สามารถ
ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาต่อไปได้ ทรัพย์สินของจำเลยก็จะยังคงไม่มี
พอที่จะรวบรวมนำมาชำระหนี้โจทก์ได้ ครอบครัวของจำเลยจะตกอยู่ในสภาพแพแตก
และหมดที่พึ่งไม่บังเกิดผลดีแก่โจทก์และสังคมส่วนรวม โจทก์ได้รับชำระหนี้แล้ว
ประมาณร้อยละ 78 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยส่วนหนี้ที่
เหลืออยู่นั้น ต่อไปภายหน้าหากจำเลยมีหน้าที่การงานดีขึ้น มีภาระทางครอบครัว
น้อยลงและไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย โจทก์ก็ยังมีโอกาสที่จะบังคับคดีเอาจากจำเลย
ได้ไม่มากนักน้อยซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่โจทก์ยิ่งกว่าการที่จะให้จำเลยตกเป็นบุคคลล้ม
ละลาย กรณีมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย

พิพากษายืน

(สวิน อักษรายุธ-สะสม สิริเจริญสุข-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น